



PUTUSAN

Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSTAMIN bin GELLA (Alm);**

Tempat Lahir : Sulawesi Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 9 Mei 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Sutomo RT. 23 Kampung Melak Ulu,
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Peralite;
 - Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
 - c. 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 2 liter;
 - d. 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm) tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Peralite;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- b. 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 2 liter;
- c. 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;

Dihembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR, tanggal 25 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 8 Februari 2021 yang dimohonkan Banding tersebut dengan mengubah/memperbaiki amar putusan dan menghilangkan bunyi kalimat memerintahkan Terdakwa ditahan, yang selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAMIN bin GELLA (Alm) tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rak yang terbuat dari kayu beratapkan seng;
- 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 2 liter;
- 2 (dua) buah botol yang terbuat dari kaca kapasitas 1 liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna hitam Nomor polisi KT 8426 BU lengkap dengan kunci kontak, kartu uji berkala kendaraan bermotor dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/Pid.Sus/2020/ PN.Sdw, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha Pengangkutan” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian dalam perjalanan pulang dari membeli 10 (sepuluh) buah jerigen kapasitas 20 liter bahan bakar minyak jenis Peralite, yang mana Peralite tersebut dibeli Terdakwa dari SPBU PT. Harkat Bersama dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter dan akan dijual di toko Terdakwa dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk mengangkut BBM maupun tidak punya izin usaha dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut, tidak tepat karena perbuatan Terdakwa bukan semata-mata dilandasi niat jahat untuk merugikan pihak lain, akan tetapi disebabkan adanya kesempatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang berasal dari adanya kebutuhan masyarakat akan Bahan Bakar Minyak, serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari selisih harga beli dan harga jual Bahan Bakar Minyak tersebut relatif tidak besar. Oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum putusan a quo diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi pidana bersyarat atau percobaan sehingga pidana yang dijatuhkan lebih bersifat pembinaan agar Terdakwa dapat mengurus izin angkutan Bahan Bakar Minyak sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR, tanggal 25 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Februari 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14a Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PID/2021/PT SMR, tanggal 25 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 8 Februari 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3923 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)